

LA MARQUE

1. Définition : Qu'est-ce qu'une marque ?

C'est un signe distinctif (nom, logo, couleur, son...) qui sert de carte d'identité à un produit. ça sert À distinguer les produits d'une entreprise de ceux des concurrents. Les conditions : Pour être valide, elle doit être distinctive (pas générique), licite et disponible (pas déjà prise). L'intérêt économique : Elle donne un monopole à l'entreprise. C'est un capital immatériel énorme (réputation).

2. Le Cas : Louboutin vs. Yves Saint Laurent

L'objet : La célèbre semelle rouge de Louboutin.

Le problème : YSL a sorti une chaussure entièrement rouge (y compris la semelle). Louboutin a crié à la contrefaçon.

La question clé : Peut-on s'approprier une couleur comme une marque ?

3. Le verdict :

La semelle rouge est une marque valide, MAIS seulement si elle tranche avec la couleur de la chaussure (contraste).

4. Résultat :

Louboutin est protégé sur le contraste (semelle rouge / chaussure noire), mais YSL a pu garder sa chaussure monochrome. La marque protège ici l'effort marketing. Sans cette protection, n'importe qui copierait le signe "luxe" de Louboutin, et la valeur de la marque s'effondrerait.

Ce cas montre que la propriété industrielle doit trouver un équilibre : protéger l'identité des créateurs sans empêcher les autres d'utiliser des éléments simples comme une couleur.